

1503054-82.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO AGUINALDO DE SOUZA

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. FRANCISCO AGUINALDO DE SOUZA, qualificado à fl. 18, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 10 de dezembro de 2.021, às 11 horas, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Varzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1503054-82.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503054-82.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO AGUINALDO DE SOUZA

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. FRANCISCO AGUINALDO DE SOUZA, qualificado à fl. 18, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 10 de dezembro de 2.021, às 11 horas, na Rua Vera Cruz, 124, Vila Real, Várzea Paulista, trazia consigo, para o fim de tráfico ou para a entrega ao consumo de terceiros, 53 (cinquenta e três) porções individualizadas de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack, 05 (cinco) porções individualizadas de Cannabis Sativa L e 50

(cinquenta) porções cocaína em pó, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 17 de dezembro de 2.021 (fls. 80/82) e recebida em 24 de janeiro de 2.022 (fls. 90/91).

Devidamente citado, Francisco apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 101 e fls. 105/107).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 108/109).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Francisco (fls. 132, 151 e 152/153).

Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja o réu Francisco condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 149/150).

A defensora requereu seja o réu Francisco absolvido. Subsidiariamente, pleiteou seja a conduta desclassificada para a prevista no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 160/163).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fl. 11, com o laudo de constatação de fls. 27/28, e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 84/85, que resultou positivo para as substâncias cocaína e Cannabis Sativa L.

A autoria é certa.

Em Juízo, Francisco declarou que no dia dos fatos "eu estava passando e eles estava vindo nessa abordagem de Jundiaí. Eles pegaram a droga e "forjaram eu". Eles não encontraram a quantia em dinheiro ou as drogas comigo. Eu uso crack, maconha e cocaína desde os 10 anos de idade. Eu não conhecia os policiais que me abordaram. "É fácil forjar o usuário". Eu tenho passagem por roubo, arrombamento. Eu saí do presídio em 2.018. "Os policiais que me enquadraram me forjaram". Eles colocaram a droga em minha camiseta e puxaram. Eles fizeram isso de maldade, para prejudicar um usuário."

A versão apresentada por Francisco não convence.

Cecília, policial militar, informou que no dia dos fatos "nós fomos solicitados para fazer uma operação de busca e apreensão na cidade e região. Depois de cumprido o mandado de busca e apreensão, nós estávamos em patrulhamento de rotina quando vimos o réu. O réu colocou a sacola embaixo da blusa assim que avistou a viatura e, por isso, resolvemos abordá-lo. Havia uma moça no local. Essa moça disse que tinha ido até aquele local comprar entorpecentes. Eu trabalho em São Paulo. Eu não conhecia o réu. Eu nunca tinha estado em Várzea Paulista. Havia vários entorpecentes (cocaína, maconha e crack) e uma quantia em dinheiro dentro da sacola. Eu não lembro qual a quantidade de entorpecentes apreendida. As drogas estavam separadas por tipo. O réu admitiu envolvimento no tráfico no momento da abordagem. "A única pessoa que foi conduzida com ele foi essa moça".

Valdinei, policial militar, relatou que no dia dos fatos "nós estávamos em patrulhamento de rotina quando avistamos um casal na via. O réu tentou sair rapidamente do local assim que notou a aproximação da viatura. Nós resolvemos abordá-lo. Nós encontramos a droga em um bolso e no outro estava a quantia de R\$ 75,00 em dinheiro. O réu admitiu que estava comercializando entorpecentes no local. "Tinha uma mulher que estava comprando entorpecentes de Francisco". Ela tinha comprado uma pedra de crack com o réu. O réu disse que estava passando necessidade e que resolvera traficar para conseguir dinheiro. Eu lembro que havia "uma quantidade boa de droga". A sacola com as drogas estava embaixo da camisa de Francisco. Nós não somos de Várzea Paulista. Eu não conhecia o réu. Eu não conhecia a localidade. Eu não tenho como atestar se o local é ou não conhecido como ponto de venda de drogas em Várzea Paulista. O réu falou que a quantia em dinheiro apreendida era proveniente da venda dos entorpecentes. Eu não sei se todo numerário apreendido era proveniente da venda das drogas, mas "uma parte era sim".

Pois bem.

Os policiais militares relataram como se deu a abordagem do réu e a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro.

Francisco estava parado ao lado de uma moça na via pública. Segurava uma sacola, que tratou de esconder sob a blusa com a aproximação da viatura. Não contente, o réu tentou sair "rapidamente" do local para evitar a abordagem. Não conseguiu. As porções individualizadas de cocaína (50), crack (53) e maconha (05) e a quantia em dinheiro (R\$ 75,00) foram apreendidas com Francisco. Há provas robustas a comprovar a autoria.

Mas não é só.

Conquanto não tenha sido possível aos policiais militares presenciar nenhum ato de comercialização, é preciso ponderar que:

(i). Tamires - usuária que estava no local para comprar drogas (fl. 10) - foi vista ao lado de Francisco pouco antes da abordagem e

(ii). Francisco trazia consigo grande quantidade de entorpecentes diversos e uma quantia em dinheiro, cuja procedência não pôde explicar.

É evidente, pois, que Tamires estava comprando/tinha comprado/pretendia comprar entorpecentes de Francisco, indivíduo responsável pela venda das drogas naquela localidade.

Os policiais militares não conheciam Francisco e não tinham motivos para acusá-lo de envolvimento na prática de crime tão grave injustamente.

De mais a mais, Francisco não pôde indicar um único motivo (crível, diga-se) pelo qual teria sido alvo de tamanha "maldade".

A versão apresentada pelos policiais militares não é suspeita, pois eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha.

Somente poderia ser desconsiderada se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no presente caso.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar os depoimentos dos policiais militares, não há como deixar de prestigiá-los.

Francisco não conseguiu comprovar que é usuário de entorpecentes. Nada indica que ele esteve no local para adquirir entorpecentes.

E ainda que assim não fosse, o fato de Francisco ser usuário de entorpecentes não implica o reconhecimento da prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, pois é sabido que cresce de maneira assustadora o número de usuários de entorpecentes que se valem do tráfico para sustentar o vício e são praticamente explorados por aqueles que lhes vendiam as drogas para consumo.

O reconhecimento da condição de usuário do réu - se o caso - igualmente não autoriza a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, até porque seria indispensável provar que todos os entorpecentes (cocaína, maconha e crack) apreendidas com o réu destinavam-se ao consumo, o que, in casu, não se verificou.

Destarte, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação de Francisco se impõe.

Passo a dosar a pena de Francisco.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que, muito embora o réu seja reincidente, quando dos fatos ele ostentava somente uma condenação com trânsito em julgado. Ademais, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam a necessidade de majoração. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois, de acordo com a certidão de fls. 35/36, o réu é reincidente. A pena é aumentada de 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Nesse sentido:

“A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime” (STF, HC 101918/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deixa de ser aplicada em razão da reincidência.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado, já que o réu é reincidente, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, interpretado contrarío sensu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR FRANCISCO AGUINALDO DE SOUZA, RG nº 36.246.660, filho de filho de José Maria de Souza e de Francisca Dionisia de Souza, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Francisco não poderá apelar em liberdade, pois é reincidente. Ademais, se havia motivos para que Francisco permanecesse no cárcere durante toda a instrução criminal, há ainda mais razão para que a prisão seja mantida em virtude dessa sentença penal condenatória recorrível.

Esse entendimento encontra amparo no informativo nº 560, de maio de 2.015, a dispor que “a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva” (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, Dje 24/04/2015).

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Recomende-se Francisco na prisão.

Declaro o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida com Francisco, pois comprovadamente proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

A progressão para o regime semiaberto deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, a despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/12.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor da patrona de Francisco.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Várzea Paulista, 14 de junho de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA